

1510408-05.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510408-05.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510408-05.2022.8.26.0228 - Controle 497-22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAGNON FRANCIS MATOZO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

MAGNON FRANCIS MATOZO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 03 de maio de 2022, por volta das 4h42min, na Rua Desembargador Paulo Passaláqua, 92, Pacaembu, São Paulo/SP, em São Paulo/SP, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, um dispositivo de processamento de Radar, avaliado em R\$ 30.000,00, pertencente à Companhia de Engenharia de Tráfego, representada por Ronaldo Pontes.

A denúncia foi recebida em 16/05/2022 (fls. 66), o réu foi regularmente citado (fls. 75) e ofereceu defesa prévia (fls. 81).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares Fabricio e Lucas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, manifestou-se o Ministério Público pelo afastamento da qualificadora pelo rompimento de obstáculo, aplicação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da causa de aumento pelo repouso noturno e regime aberto para cumprimento da pena.

Pela Defesa foi requerida a absolvição por insuficiência de provas, e em caso de condenação, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, regime aberto e recurso em liberdade.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Em juízo, o policial Lucas relatou que a equipe estava em patrulhamento, quando um

motoqueiro informou que o acusado estava em cima do radar. O motoqueiro os conduziu até o radar, realizaram abordagem e com o réu localizaram uma sacola preta contendo o dispositivo do radar. Indagado, o réu confessou a prática da subtração para vender a fiação. O radar ficava protegido por uma caixa fechada, que foi aberta pelo acusado.

O policial Fabricio declarou que estavam em patrulhamento, quando foram informados por um motociclista, que apontou um indivíduo que teria subtraído o radar. Realizaram a abordagem e com o réu localizaram uma sacola preta que continha o radar.

Ao ser interrogado, o réu MAGON afirmou que nunca foi preso ou processado. Morava na rua e trabalhava com reciclagem. Tem 2 filhos. Estava em abstinência do crack, viu a caixa na frente, sentiu que a tampa estava aberta, abriu, tirou a caixa, quando passou um motoqueiro. Mais a frente tinha um cartucho de lixo cheio de folhagens, colocou o dispositivo dentro, viu a viatura e foi abordado. Não rompeu a caixa do radar, pois já estava entreaberta. Abriu a tampa da caixa para ter acesso ao radar.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais ouvidos em Juízo foram coesos ao narrar que foram informados sobre o furto do radar e chegando ao local dos fatos se depararam com o réu na posse de uma sacola com o dispositivo do radar subtraído.

Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente. Neste sentido há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]

2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]" (AgRg no AREsp 1686847 / SE, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2020).

Além disso, o acusado confessou a prática do delito, afirmando que viu a tampa da caixa metálica aberta e decidiu subtrair o dispositivo do radar, colocando-o na sacola e foi abordado logo em seguida.

De rigor o afastamento da qualificadora pelo rompimento de obstáculo, pois, apesar de ter sido constatado os danos na caixa metálica, conforme laudo pericial de fls. 112/119, não há provas de que o réu teria sido o responsável pelo arrombamento, de forma que não há elementos para refutar a versão apresentada pelo réu de que a caixa já estava aberta quando chegou ao local.

Por fim, de rigor o recommento da causa de aumento pelo repouso noturno, isso porque o delito ocorreu por volta das 4h40min e considerando que o furto durante a madrugada é menos vigiado e por isso a maior possibilidade de consumação, justifica-se o acréscimo na pena.

Portanto, está configurado o delito previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal. Na aplicação da pena atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal o que corresponde a 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, pela causa de aumento relacionado ao repouso noturno, a pena é aumentada em 1/3 (um terço), o que equivale a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essa pena definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "c", combinado com §3º do Código Penal, considerando que o réu é primário, estabeleço o regime aberto para início de

cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, representados por sua conduta social reprovável, vez que voltou a delinquir após ter sido concedida sua liberdade em outro processo, portanto, a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída, pois tais medidas não se mostram eficazes como prevenção e repressão ao crime.

Como está solto por este processo e não surgiram novos elementos acerca da necessidade da custódia e diante da pena fixada, o réu poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu MAGNON FRANCIS MATOZO a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Fica, contudo, suspenso o pagamento dessas verbas, porque concedo ao réu os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta. Se o caso, expeça-se guia provisória.

P.R.I.

São Paulo, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA